

1501921-88.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Francelino Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

\* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Sílvio Talli, nº 801, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501921-88.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501921-88.2019.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Silvio Francelino Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

\* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Sílvio Talli, nº 801, Jardim Califórnia, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, SILVIO FRANCELINO JÚNIOR, qualificado a fl. 15, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 3,1g (três gramas e um decigrama) de crack, droga derivada da cocaína, distribuídos em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos fechados por nó, conforme laudo de constatação preliminar acostado a fls. 13/14 e laudo químico-toxicológico juntado a fls. 42/43, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, o indiciado trazia consigo porções de crack para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros. Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, pois, assim que notaram a presença da equipe, um deles colocou algo na boca. Diante da fundada suspeita, os guardas realizaram a abordagem, e, em busca pessoal, localizaram uma sacola na boca de SILVIO. Em razão disso, pediram para ele cuspir o referido objeto no solo, momento em que averiguaram que dentro da sacola havia 28 (vinte e oito) porções de crack. Nesse contexto, a quantidade de entorpecentes apreendidos e sua forma de acondicionamento, bem assim as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, restou evidente que as porções de droga se destinavam ao comércio ilícito. Ante o exposto, denuncio SILVIO FRANCELINO JÚNIOR como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, c.c. a Lei 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito especial, notificando-se o denunciado para oferecimento de resposta preliminar, recebendo a denúncia, ouvindo-se todos em audiência una e prosseguindo-se até final sentença condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nesta data, com prova oral. O réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu Silvio Francelino Júnior disse que o entorpecente era para uso próprio. Estava apenas passando pelo local.

As testemunhas Fernando da Silva Martins e Wilson José de Almeida narraram que avistaram o réu, o qual imediatamente pôs algo na boca. Ele foi interceptado, quando verificaram que ele havia colocado na boca o entorpecente apreendido nos autos.

Assim, é certo que havia com o acusado 3,1 gramas de "crack". Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso

próprio.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Silvio Francelino Júnior da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova.

Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 28 de junho de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA